

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 399/2534	นายสุรชัย พานิชดี	โจทก์
	นายเนตร ศรีรัตน์	ผู้ร้อง
	นางสมผล ศรีรัตน์	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 572

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 288

ผู้ร้องเป็นคู่สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินที่ถูกยึด แม้จะชำระค่าเช่าซื้อยังไม่ครบ แต่ในระหว่างสัญญาเช่าซื้อ ผู้ร้องมีสิทธิยึดถือประโยชน์ตลอดจนต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินที่ถูกยึด และเมื่อผู้ร้องชำระค่าเช่าซื้อครบยอมได้กรรมสิทธิ์ ผู้ร้องจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อทรัพย์สินที่ผู้ร้องเช่าซื้อถูกยึด ถือได้ว่าผู้ร้องถูกโต้แย้งสิทธิในทรัพย์สินที่ถูกยึดตามป.วิ.พ. มาตรา 55 ผู้ร้องจึงร้องขอตทรัพย์สินได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 288 ปราบกฏว่าผู้ร้องเช่าซื้อทรัพย์สินที่ถูกยึดมาและยังใช้เงินไม่ครบทรัพย์สินที่ถูกยึดเป็นของผู้ให้เช่าซื้อ ไม่ใช่ทรัพย์สินของจำเลยศาลต้องปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

(ประชุมใหญ่ครั้งที่ 1/2534)

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ จำเลยไม่ชำระ โจทก์ขอหมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปทำการยึดทรัพย์สินของจำเลย โทรศัพท์ ๑ เครื่อง และโต๊ะวางโทรศัพท์ ๑ ตัว เพื่อบังคับชำระหนี้

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ทรัพย์สินที่ยึดไม่ใช่เป็นของจำเลย แต่เป็นทรัพย์สินซึ่งผู้ร้องเช่า
ซื้อมาจากห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลแหลมทองพานิช (๑๙๘๒) และอยู่ในความ
ครอบครองของผู้ร้อง ผู้ร้องยังชำระค่าเช่าซื้อไม่ครบ ขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

โจทก์ขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า ผู้ร้องเป็นคู่สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินที่ถูกยึด
แม้จะชำระค่าเช่าซื้อยังไม่ครบ แต่ในระหว่างสัญญาเช่าซื้อ ผู้ร้องมีสิทธิยึดถือใช้
ประโยชน์ตลอดจนต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินที่ถูกยึด
และเมื่อผู้ร้องชำระค่าเช่าซื้อครบยอมได้กรรมสิทธิ์ ผู้ร้องจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อ
ทรัพย์สินที่ผู้ร้องเช่าซื้อมาถูกยึด ถือได้ว่าผู้ร้องถูกโต้แย้งสิทธิในทรัพย์สินที่ถูกยึด ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕ ผู้ร้องจึงร้องขัดทรัพย์สินได้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๘ ในปัญหาที่ว่าสมควรปล่อย
ทรัพย์สินที่ถูกยึดตามคำร้องหรือไม่ ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า ผู้ร้องเช่าซื้อ
ทรัพย์สินที่ถูกยึดมาและยังใช้เงินไม่ครบ ทรัพย์สินที่ถูกยึดเป็นของผู้ให้เช่าซื้อ ไม่ใช่ทรัพย์สิน
ของจำเลย ศาลต้องปล่อยทรัพย์สินที่ถูกยึดตามคำร้อง

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

ศาลจังหวัดลำปาง - นายบุญไชย ธนาพันธ์สิน

ศาลอุทธรณ์ - นายทวีชัย เจริญบัณฑิต

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------